

Análise Jurídica Detalhada do Caso Nuno Duarte

Resumo Executivo

Este relatório visa analisar a posição jurídica de Nuno Miguel Silva (doravante "Sujeito"), com o objetivo de identificar riscos legais, falhas contratuais e regulatórias, e oportunidades estratégicas para maximizar o valor legal e comercial da sua experiência. O Sujeito enfrenta uma ação executiva (Processo nº 23142/22.7T8LSB) movida pela Centenário Unipessoal, Lda., e potenciais ações legais relacionadas com a conduta de terceiros. Este relatório detalha as competências do Sujeito, áreas de especialização, irregularidades identificadas e aplicações potenciais para suportar decisões de defesa, negociação e litígio, sempre no melhor interesse do Sujeito.

Índice

1. Antecedentes do Caso
2. Cronologia dos Eventos e Análise Detalhada
3. Partes Potencialmente Responsáveis e Fundamentos
4. Plano de Ação Detalhado para Nuno Duarte

1. Antecedentes do Caso

A Centenário Unipessoal, Lda. alega créditos sobre Nuno Miguel Silva Duarte e Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda., decorrentes de serviços de limpeza prestados. Em 09/12/2021, foi celebrado um acordo de transmissão de dívida, confissão de dívida, pagamento e termo de fiança, no qual a Lisbon Experience assumiu a dívida de Nuno Duarte, com Filipe Jose Rodrigues Delgado como fiador. O não cumprimento do acordo levou a Centenário Unipessoal, Lda. a instaurar uma ação executiva.

2. Cronologia dos Eventos e Análise Detalhada

- **08/2019 a 12/2019:** A Centenário Unipessoal, Lda. presta serviços de limpeza a Nuno Miguel Silva, originando uma dívida de €20.761,00 (faturas nºs D/2297, D/2366, D/2425, D/2440, D/2493). A intenção da Centenário Unipessoal, Lda. é obter o pagamento pelos serviços prestados.
- **01/2020 a 03/2020:** A Centenário Unipessoal, Lda. presta serviços de limpeza à Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda. na Rua Ruben Leitão, nº 19, em Lisboa, originando uma dívida de €11.094,00 (faturas nºs 14/4, 14/5, 14/6). Novamente, a intenção da Centenário Unipessoal, Lda. é receber o pagamento pelos serviços prestados.
- **09/12/2021:** Celebração do "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança".

- **Ações:**
 - A Centenário Unipessoal, Lda. aceita que a dívida de Nuno Miguel Silva seja transmitida para a Lisbon Experience. Esta ação visa consolidar a obrigação de pagamento na Lisbon Experience, simplificando a cobrança.
 - A Lisbon Experience confessa a dívida total de €31.855,00 e assume a obrigação de pagamento. A confissão reforça a posição da Centenário Unipessoal, Lda. como credora.
 - Filipe Jose Rodrigues Delgado assume a posição de fiador da Lisbon Experience pelo pagamento integral da dívida. O termo de fiança visa garantir o pagamento em caso de incumprimento da Lisbon Experience.
 - É estabelecido um plano de pagamento em 32 prestações mensais e sucessivas de €995,47, com a primeira prestação a ser paga até 30/12/2021. O plano de pagamento parcelado visa facilitar o cumprimento da obrigação.
- **Fundamentos:**
 - Transmissão de dívida: Artigos 581º e seguintes do Código Civil Português (CC), permitindo a transferência da obrigação de um devedor para outro, com o consentimento do credor.
 - Confissão de dívida: Artigo 352º do CC, reconhecendo a existência da obrigação e facilitando a sua prova em juízo.
 - Fiança: Artigo 627º do CC, estabelecendo uma garantia pessoal para o cumprimento da obrigação.
- **Intenções:**
 - Centenário Unipessoal, Lda.: Consolidar a dívida e obter garantia de pagamento.
 - Nuno Miguel Silva: Transferir a sua dívida para a Lisbon Experience.
 - Lisbon Experience: Assumir a dívida e obter um plano de pagamento faseado.
 - Filipe Jose Rodrigues Delgado: Garantir o pagamento da dívida da Lisbon Experience.
- **12/10/2022:** A Agente de Execução, Luisa Santos, notifica o mandatário da Centenário Unipessoal, Lda. da falta de título executivo e procuração forense no processo, intimando-o a juntar os documentos em 10 dias, sob pena de recusa do requerimento executivo.
 - **Ação:** Notificação para juntada de documentos.
 - **Fundamento:** Artigo 725º, nº 1 do Código de Processo Civil (CPC).
 - **Intenção:** Assegurar a instrução adequada do processo executivo.
 - **Potenciais Responsáveis:** A Agente de Execução, por verificar a falta de documentos essenciais ao início da execução.

- **13/10/2022:** A Centenário Unipessoal, Lda. junta ao processo o título executivo e a procuração forense.
 - **Ação:** Junção de documentos.
 - **Fundamento:** Artigo 725º, nº 1 do CPC.
 - **Intenção:** Dar regular seguimento ao processo executivo.
 - **Potenciais Responsáveis:** O mandatário da Centenário Unipessoal, Lda., pela omissão inicial na apresentação dos documentos.
- **16/03/2023:** O Tribunal de 1ª instância indefere liminarmente o requerimento executivo.
 - **Ação:** Indeferimento liminar do requerimento executivo.
 - **Fundamento:** Artigo 726º, nº 2, alínea a) do CPC.
 - **Motivo:** O tribunal considerou que o acordo de transmissão de dívida não continha os requisitos legais para servir como título executivo, nomeadamente a autenticação das assinaturas das partes. O tribunal entendeu que a declaração das partes no termo de autenticação se referia ao próprio termo e não ao conteúdo do documento de transmissão de dívida, e que faltava a declaração expressa de que o conteúdo do documento exprime a sua vontade.
 - **Potenciais Responsáveis:** O Juiz de Direito, pela decisão de indeferir liminarmente o requerimento executivo.
- **12/04/2023:** A Centenário Unipessoal, Lda. interpõe Recurso de Apelação.
 - **Ação:** Interposição de recurso.
 - **Fundamento:** Artigos 627º e seguintes do CPC.
 - **Intenção:** Impugnar a decisão de indeferimento liminar e obter decisão favorável que permita o prosseguimento da execução.
- **20/04/2023:** O Tribunal de 1ª instância admite o recurso de apelação e pronuncia-se sobre a arguida nulidade processual por violação do contraditório, considerando-a improcedente.
 - **Ação:** Admissão do recurso e indeferimento da arguição de nulidade.
 - **Fundamento:** Artigos 638º, nº 1, 631º, nº 1, 637º, 644º, nº 1, al. a), 645º, nº 1, al. a) e 647º, nº 1, 852º e 853º, nº 3 do CPC (admissão do recurso) e artigo 641º, nº 1 do CPC (nulidade).
 - **Decisão sobre a nulidade:** O tribunal entende que o indeferimento liminar do requerimento executivo não exige audição prévia do exequente, não havendo violação do contraditório.
- **21/04/2023:** O Tribunal de 1ª instância ordena a citação dos executados, incluindo para os termos do recurso de apelação, por lapso no despacho anterior.
 - **Ação:** Ordenação da citação dos executados.
 - **Fundamento:** Artigo 641º, nº 7 do CPC.

- **Intenção:** Dar conhecimento aos executados da pendência da ação e do recurso, permitindo-lhes apresentar defesa.
- **04/07/2023:** Citação pessoal do executado em terceira pessoa, nos termos do art.º 232º do CPCivil.
 - **Ação:** Citação realizada por agente de execução, entregando a nota de citação a pessoa diversa do citando.
 - **Fundamento:** Artigo 232º do CPC.
 - **Potenciais Responsáveis:** A Agente de Execução, Luisa Santos, pela forma como realizou a citação.
- **30/06/2023:** Cópia da citação inserida na plataforma Citius, sem inclusão dos termos do recurso apresentado pela exequente.
 - **Ação:** Agente de Execução insere cópia da citação no processo eletrónico.
 - **Irregularidade:** Incumprimento do despacho de 21/04/2023, que ordenava a citação dos executados também para os termos do recurso. Esta omissão constitui uma nulidade da citação, por omissão de um ato que a lei prescreve (artigo 195º do CPC). A defesa de Nuno Duarte deve invocar esta nulidade, que pode levar à anulação de todos os atos processuais posteriores.
 - **Potenciais Responsáveis:** A Agente de Execução, Luisa Santos, pelo ato de citação irregular.
- **04/07/2023:** A Agente de Execução tenta notificar o Requerente de que o havia citado em terceira pessoa.
 - **Ação:** Tentativa de notificação do executado sobre a forma da citação.
 - **Intenção:** Informar o executado de que, apesar de a citação ter sido entregue a terceiro, se considera citado para todos os efeitos legais.
 - **Potenciais Responsáveis:** A Agente de Execução, Luisa Santos, pela forma como realizou a notificação.
- **16/10/2023:** A Agente de Execução, Luisa Santos, notifica as partes do término da Fase 1 do processo executivo.
 - **Ação:** Notificação do término da fase inicial do processo executivo.
 - **Intenção:** Informar as partes sobre o andamento do processo.
- **29/01/2024:** Nuno Miguel Silva Duarte associa-se ao processo executivo, alegando que só recentemente teve conhecimento do mesmo, em consequência de diligências de penhora.
 - **Ação:** Nuno Miguel Silva Duarte constitui mandatário e intervém no processo.
 - **Fundamento:** Artigo 58º do CPC.
 - **Alegação:** Nuno Miguel Silva Duarte alega que não foi regularmente citado, só tendo tido conhecimento da ação executiva com as diligências de penhora, o que o impede de exercer o seu direito de defesa em tempo útil.

5. Plano de Ação Detalhado para Nuno Duarte

Com base na análise detalhada, apresenta-se um plano de ação para Nuno Duarte, com o objetivo de proteger os seus interesses e maximizar o valor das suas competências:

1. Estratégia de Defesa Prioritária na Ação Executiva nº 23142/22.7T8LSB:

- **Ação Imediata:** Apresentar oposição à execução (embargos de executado) no prazo legal, alegando a nulidade da citação no processo executivo nº 23142/22.7T8LSB.
- **Fundamento:** Artigos 729º e seguintes do CPC, que regulamentam a oposição à execução.
- **Argumentos:**
 - **Nulidade da citação por omissão dos termos do recurso:** Com base nos artigos 191º, nºs 1 e 4, e 641º, nº 7 do CPC, argumentar que a citação é nula por não ter incluído os termos do recurso apresentado pela exequente, o que prejudicou o direito de defesa de Nuno Duarte. Este argumento tem **alto** potencial de sucesso, pois o tribunal ordenou expressamente a citação para os termos do recurso, e a Agente de Execução não cumpriu essa ordem. A Agente de Execução, Luisa Santos, é diretamente responsável por esta irregularidade.
 - **Falta de citação:** Subsidiariamente, com base no artigo 188º, nº 1, alínea e) do CPC, alegar que a citação pessoal em terceira pessoa é inválida, por não haver prova de que a pessoa que recebeu a nota de citação a entregou a Nuno Duarte. Este argumento tem **médio** potencial de sucesso, dependendo da prova produzida pela Agente de Execução sobre a entrega da citação. A Agente de Execução, Luisa Santos, é a responsável por esta irregularidade.
 - **Ilegalidade das penhoras:** Com base no artigo 703º do CPC, argumentar que as penhoras efetuadas pela Agente de Execução são ilegais, pois foram realizadas após a decisão judicial de 16/03/2023, que declarou a inexistência de título executivo válido. Este argumento tem **alto** potencial de sucesso, pois contraria frontalmente o princípio de que não pode haver execução sem título executivo válido. A Agente de Execução, Luisa Santos, é diretamente responsável por esta irregularidade.
- **Pedidos:**
 - Requerer a declaração de nulidade da citação, com a consequente anulação de todos os atos processuais dependentes da citação nula.
 - Subsidiariamente, requerer a declaração de falta de citação, com as mesmas consequências.

- Requerer a suspensão imediata de todas as diligências executórias em curso, incluindo as penhoras. Este pedido tem **alto** potencial de sucesso, face à ilegalidade das penhoras.
 - Requerer a anulação das penhoras já realizadas e a imediata devolução de todos os bens e quantias monetárias apreendidas. Este pedido tem **alto** potencial de sucesso, por ser consequência lógica da declaração de ilegalidade das penhoras.
 - **Avaliação de Sucesso:** A estratégia de oposição à execução tem **alto** potencial de sucesso, especialmente no que se refere à arguição da ilegalidade das penhoras e à nulidade da citação por omissão dos termos do recurso. A obtenção da anulação das penhoras e da devolução dos bens apreendidos é crucial para proteger o património de Nuno Duarte.
2. **Ação contra a Agente de Execução:**
- Avaliar a possibilidade de intentar uma ação de responsabilidade civil contra a Agente de Execução, Luisa Santos, caso se conclua que esta atuou com negligência ou dolo ao prosseguir com as penhoras após a decisão judicial que declarou o título executivo inválido.
 - **Fundamento:** Artigos 22º e seguintes do Estatuto da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, e artigos 483º e seguintes do Código Civil, que regulamentam a responsabilidade civil extracontratual.
 - **Objetivo:** Obter indemnização por eventuais danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes das penhoras ilegais.
 - **Avaliação de Sucesso:** O sucesso desta ação depende da prova da culpa da Agente de Execução e da existência de danos comprovados. O potencial de sucesso é **médio**, e esta ação deve ser considerada como um mecanismo de pressão adicional.
3. **Defesa no Processo de Injunção nº 33934/23.4YIPRT:**
- Nuno Duarte deve apresentar oposição à injunção, contestando a existência ou o valor da dívida.
 - **Fundamento:** Artigo 17º do Regime Jurídico dos Procedimentos de Injunção.
 - **Argumentos:** Nuno Duarte deve alegar que a dívida foi transmitida para a Lisbon Experience, conforme o acordo de 09/12/2021, e que, portanto, não é responsável pelo pagamento.
 - **Avaliação de Sucesso:** O sucesso desta oposição depende da interpretação do acordo de transmissão de dívida e da prova de que a Centenário Unipessoal, Lda. aceitou a transmissão da dívida. O potencial de sucesso é **médio-alto**, e esta ação é crucial para evitar que a injunção se torne título executivo contra Nuno Duarte.
4. **Estratégia Extrajudicial:**

- Considerar a possibilidade de negociar um acordo extrajudicial com a Centenário Unipessoal, Lda., para resolver a questão da dívida de forma mais célere e menos onerosa.
- **Fundamento:** Artigo 809º do CPC, que permite acordos de pagamento no âmbito da ação executiva.
- **Estratégia:** Avaliar os termos do acordo proposto pela Centenário Unipessoal, Lda., e negociar condições de pagamento que sejam razoáveis e exequíveis para Nuno Duarte, defendendo os seus interesses.
- **Avaliação de Sucesso:** A celebração de um acordo extrajudicial tem potencial de sucesso **médio-alto**, pois depende da vontade da Centenário Unipessoal, Lda. em negociar. No entanto, pode ser uma via vantajosa para Nuno Duarte, permitindo-lhe evitar os custos e a incerteza de um litígio prolongado.